

4909
5/5/15



കേരള സർക്കാർ
സംഗ്രഹം

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് - ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ - ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി (എ) വകുപ്പ്

സ.ഉ.(അച്ചടി) നമ്പർ 06/2015/പരി.

തീയതി, തിരുവനന്തപുരം : 28.04.2015

പരാമർശം :

- 1) സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ.120/11/പരിസ്ഥിതി, തീയതി 8.11.2011.
- 2) സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ.130/11/പരിസ്ഥിതി, തീയതി. 23.1.2011.
- 3) കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എച്ച്.ആർ.എം.പി. നമ്പർ.4746/2014-ൽ 3.12.2011-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്.
- 4) കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ 17.12.2012-ൽ അയച്ച X-11011/4/2010-DFQC നമ്പർ കത്ത്.
- 5) ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി, 23.1.2013-ൽ WP(C)No.211/2012 എന്ന ഹർജിയിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധി.
- 6) സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി അയച്ച 7.8.2013, 2.5.2014 തീയതികളിൽ PCB/HO/NR/GEN/18/01/05 നമ്പർ കത്തുകൾ.

ഉത്തരവ്

വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം, ഉച്ചഭാഷിണികൾക്കുപോലെയും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോലീസ് അധികാരികളുമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ശബ്ദമലിനീകരണ ശല്യം വർദ്ധിച്ചുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അധികാരികൾ ശുഷ്കാന്തി പുവർത്തണമെന്നും, അവർക്കുവേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് അധികൃതർ നൽകണമെന്നും സൂചന (1)ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000-ലെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(1)ൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ/ മേഖലകളിലെ ചുറ്റുപാട്-ശബ്ദ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടം 4(1) പ്രകാരം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും/ മേഖലകളിലെയും അനുവദനീയമായ കൂടിയ ശബ്ദതീവ്രതയും നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിന്റെ തരംതിരിവും അവിടങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ പരമാവധി ശബ്ദതീവ്രതയും താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്:

ഏതീയ കോഡ്	സ്ഥലം/ മേഖല	ശബ്ദ തീവ്രത/dB(A)Leq	
		പകൽ സമയം	രാത്രി സമയം
(A)	വ്യവസായ മേഖല	75	70
(B)	വാണിജ്യ മേഖല	65	55
(C)	പാർപ്പിട മേഖല	55	45
(D)	നിശ്ശബ്ദ മേഖല	50	40

(contd.....)

2000-ലെ ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 20.4.2002-ൽ സ.ഉ.(പി) 64/2002/ത.സ്വ.ഭ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവിധ ഭൂവിനിയോഗ മേഖലകളെ ശബ്ദമേഖലകളാക്കി വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്ന ശബ്ദതീവ്രത വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അടയാള ബോർഡുകൾ (Sign Board), മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുമായി ആലോചിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ - വേണ്ടി വന്നാൽ സ്വകാര്യ പ്രയോജനമില്ലാത്ത - സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സൂചന (2)ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. 'ശബ്ദശല്യം', 'ശബ്ദമലിനീകരണം' എന്നിവ ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കർശനമായ നിയന്ത്രണ/നിരോധന നടപടികൾ ആവശ്യമാകുന്നതുമായ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി വളർന്നിരിക്കുന്നതായി സർക്കാരിന് നിരവധി പരാതികളും വിദഗ്ദ്ധ റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് 2003 KLT 651 SC, AIR 1985 Cal.222, 2003(8) Scale 421, ഒ.പി. നമ്പർ.16197/2001-ൽ ബഹു.കേരളാ ഹൈക്കോടതി 4.10.2001-ൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധി, 2002(2) KLT 335, 2002(3)KLT 860 എന്നീ സുപ്രധാന കോടതിവിധികൾ, സംസ്ഥാന പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ 28.11.2002-ലെ U6-30380/2002 എന്ന വിജ്ഞാപനം എന്നിവ പരിശോധിച്ച സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പരാമർശം (3) ഉത്തരവ് മുഖേന നിലവിലുള്ള ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളും, ഇതു സംബന്ധിച്ച ഡി.ജി.പി.യുടെ മേൽ ഉത്തരവും കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതിന്റെയും അവ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ ബഹു.സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

3. കേന്ദ്രസർക്കാർ, ശബ്ദതീവ്രത ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിദഗ്ദ്ധ പാനറിപ്പോർട്ട് പരാമർശം (4)ൽ സൂചിപ്പിച്ച കത്തിനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ 63 ദശലക്ഷം പേർ കേൾവിക്കുറവ് ബാധിച്ചവരാണെന്നും ബാധിതരായ ഇന്ത്യയിൽ അംഗവൈകല്യപട്ടികയിൽ രണ്ടാമതായി വരുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. റോഡ്- റെയിൽ-വ്യോമ ഗതാഗതം, നിർമ്മാണ മേഖല, വ്യവസായങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദശല്യമാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശബ്ദവ്യാപ്തിയുടെ വിവിധ നിലകളും അവ മനുഷ്യരുടെ കേഴ്ചിയെ എപ്രകാരം ബാധിക്കാം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിലെ പട്ടികയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം താഴെച്ചേർക്കുന്നു :

പുറപ്പെടുവിച്ച ശബ്ദ ഉറവിടം/ശബ്ദനില	ശബ്ദ തീവ്രത
കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദം	0 dB
3 അടി അകലത്തിൽ സാധാരണ സംസാരം	60-65 dB
ടെലിഫോൺ ഡയൽ ടോൺ	80 dB
സിറ്റി ട്രാഫിക് (കാറിനുള്ളിൽ)	85 dB
ടെയിൻ വിസിൾ 500 അടി അകലത്തിൽ, ട്രക്ക് ട്രാഫിക്	90 dB
ജാക്ക് ഹാമർ 50 അടി അകലത്തിൽ	95 dB
തുടർച്ചയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെവൽ	90-95 dB
മോട്ടോർ സൈക്കിൾ	100 dB
ഉച്ചസ്വരമായി റോക്ക് സംഗീതമേള	115 dB

(contd.....)

അല്ലുന്നേരം കേട്ടാൽപ്പോലും കേഴ്സി തകരാറ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉയർന്ന ശബ്ദനിമിഷ (ശ്രവണ സംരക്ഷണത്തോടെ)	140 dB
ജറ്റ് എഞ്ചിൻ	140 dB
ശ്രവണ കോശങ്ങൾക്ക് നാശം	180 dB
സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശബ്ദം	194 dB

* ശബ്ദതീവ്രതയും അത് ശ്രവണപടലത്തിനുമടുക്കാവുന്ന നാശവും കണക്കാക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ സഞ്ചിത പ്രഭാവം കണക്കിലെടുത്താണ്.

4. മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കും/ ചടങ്ങുകൾക്കും ഉച്ചഭാഷിണികൾ അനിയന്ത്രിതമായും നിയമവിരുദ്ധമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ, 2000(3)KLT 651(SC) എന്ന കേസിൽ ബഹു.സുപ്രീംകോടതി പ്രസ്താവിച്ച വിധിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാമർശം (5)ൽ സൂചിപ്പിച്ച വിധിന്യായം ബഹു.കേരളാ ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധിപ്രകാരം ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ അനിയന്ത്രിത ഉപയോഗം മൂലമുള്ള ശബ്ദലുപം സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികളിന്മേൽ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. 1986-ലെ പരിസ്ഥിതി (പരിപാലന) നിയമത്തിന്റെയും അതുപ്രകാരമുള്ള പരിസ്ഥിതി (പരിപാലന) ചട്ടത്തിന്റെയും പിൻബലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും കോടതിവിധികളും ശക്തമായി നടപ്പാക്കാത്തതാണ് ശബ്ദമലിനീകരണവും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നു ബോധ്യപ്പെടുന്നു. ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന വിവിധ കോടതിവിധികളും ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർത്തും അവഗണിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:

- (1) സുപ്രീംകോടതി/ഹൈക്കോടതി വിധികളുടെയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ അനിയന്ത്രിതവും ചട്ടപ്രകാരമല്ലാത്തതുമുള്ള ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം തടയാൻ ചട്ടപ്രകാരവും ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപന പ്രകാരവുമുള്ള പോലീസ് നടപടി കർശനമാക്കാനും, ഉച്ചഭാഷിണികൾ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പരിധിയുള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന കോടതിവിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കാനും വേണ്ട മേൽനടപടികൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (2) ശബ്ദ മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ശബ്ദതീവ്രത അളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഹോലിസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
- (3) ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ശബ്ദമേഖലകൾ ചട്ടപ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ച് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- (4) ആശുപത്രി/സ്കൂൾ മേഖലകളിൽ അതാതിടങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്ന ശബ്ദനിയന്ത്രണം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പോലീസ്/ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുകൾ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(contd.....)

(5) ശബ്ദമലിനീകരണമൂലം സംജാതമാകാവുന്ന ബധിരത/മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(6) സംസ്ഥാനത്ത് ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

6. ഈ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച മേൽ നടപടി സംബന്ധിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം)

പി: മാത പാണ്ഡ്യൻ
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി.

To

സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ്, പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, തിരുവനന്തപുരം
ചീഫ് ടൗൺ & കൺടി പ്ലാനർ, തിരുവനന്തപുരം.
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (റോഡ്സ് & ബ്രിഡ്ജ്സ്), തിരുവനന്തപുരം.
ഡയറക്ടർ, പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്/സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർമാർക്കും
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്,
ഗതാഗത വകുപ്പ്
കരുതൽ ഫയൽ/ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ